

Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2014, n. 2397

CASS
Sentenza
4 febbraio 2014

Massime • 1

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e costituisce controversia individuale di lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., la domanda proposta da un dipendente pubblico - il cui rapporto risulti, "ratione temporis", contrattualizzato - diretta a far valere, nei confronti del proprio datore di lavoro, il diritto di accedere a taluni documenti del proprio fascicolo personale, poiché mira a tutelare una situazione soggettiva che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro e non la pretesa, spettante a qualsiasi interessato, di conseguire l'accesso a documenti amministrativi che lo riguardano, con la conseguenza che la stessa resta sottratta all'operatività sia dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla tutela del diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse), sia dell'art. 152, comma 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui le controversie in materia di trattamento di dati personali sono definite dall'autorità giudiziaria ordinaria con sentenza ricorribile solo per cassazione.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/02/2014, n. 2397

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 2397

Data del deposito : 4 febbraio 2014

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente di Sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6889/2010 proposto da:

IL BR [...], elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI RU, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 6103/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco RAPISARDA per delega dell'avvocato RU Belli, Filippo BUCALO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6 luglio 2004 al Tribunale di Roma, RZ RU - in servizio quale cancelliere B3 presso l'ufficio Corpi di reato della stessa sede - convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedeva, ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 e della L. 31 dicembre 1996, n. 675, artt. 2 e 9, che: a) fosse accertato e dichiarato il suo diritto a visionare il fascicolo personale e l'obbligo della PA di consentire tale visione e di estrarne copia;
b) fosse ordinato al precitato Ministero di rilasciargli copia di alcune pagine del detto fascicolo. Il Tribunale di

Roma, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero convenuto, rigettava nel merito la domanda del RZ sull'assunto che gli atti richiesti non erano rilevanti per la carriera del dipendente.

I La Corte di appello di Roma, premesso che la domanda di cui trattasi si basava sul diritto di accesso ai dati personali, così come indicati dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. B, in vigore dal 1 gennaio 2004 che aveva sostituito la precedente L. n. 675 del 1996, dichiarava inammissibile l'appello del RZ rilevando che, a norma dell'art. 152 del citato D.Lgs. n. 196 del 2003, le controversie in materia di dati personali erano attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria e la relativa sentenza, in mancanza di una domanda con una causa di lavoro, non era appellabile, ma ricorribile in cassazione.

Avverso questa sentenza il RZ ricorreva in cassazione sulla base di un unico complesso motivo.

Il Ministero intimato si costituiva e proponeva impugnazione incidentale sostenuta da un'unica censura, cui si opponeva, con controricorso il RZ che depositava, altresì, memoria illustrativa.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17275 del 2013, rilevando che il Ministero intimato aveva con l'impugnazione incidentale insistito nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimetteva la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con l'unico motivo il RZ, deduce:

1. violazione dell'art. 409 c.p.c., del D.P.R. n. 685 del 1957, art. 29, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 1, della L. n. 300 del 1970, art. 8 e della L. n. 242 del 199, art. 22; 2. violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché della L. n. 675 del 1996, artt. 2 e 9; 3. violazione dell'art. 17 del CCNL 16 maggio 2001 anche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.;

4. contraddizione circa un "punto" decisivo della controversia. Pone il ricorrente principale i seguenti interrogatori: 1. "se la domanda di un pubblico dipendente (omissis) di accesso al proprio fascicolo personale proposta l'1/7/2003 con richiamo al D.P.R. n. 686 del 1957, art. 29; alla L. n. 675 del 1996, art. 29; del D.Lgs. n. 152 del 1997; della L. n. 241 del 1990, art. 22 e art. 17 CCNL integrativo di comparto e della L. n. 300 del 1970, art. 8, per quanto riguarda il divieto d'indagini, e degli artt. 24 e 97 Cost., avente ad oggetto uno specifico diritto soggettivo, costituisca ordinaria causa di lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c., ovvero non possa ritenersi causa connessa al rapporto di lavoro del ricorrente"; 2. "Se alla domanda di accesso in oggetto, proposta l'1/8/2003 e fondata sulla qualità di dipendente sia o no applicabile il D.Lgs. n. 196 del 2003, sia *ratione temporis* che *ratione materiale*"; 3. "Se, ai sensi dell'art. 17 CCNL comparto - omissis - e ai sensi delle altre norme citate compresi gli artt. 24 e 97 Cost. e, in particolare, la circolare del

Ministero della Giustizia 31.7.92 deve riconoscersi o negarsi il diritto del lavoratore a conoscere tutti i documenti che lo riguardano e che riguardano il proprio rapporto di lavoro, nessuno escluso"; 4. "se sussiste contraddizione nella decisione della Corte di Appello oggi impugnata, che da un lato ritiene la causa in oggetto ricompresa fra quelle elencate nell'art. 409 c.p.c. e dall'altro nega che il presente giudizio sia connesso ad un rapporto di lavoro";

5. "se l'affermazione dell'inammissibilità dell'appello, resa nella sentenza impugnata, costituisca o no omessa decisione su una domanda proposta dall'appellante, in violazione dell'art. 112 c.p.c.". Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per motivi attinenti alla giurisdizione, chiede "se, in ordine alla domanda di accesso al proprio fascicolo personale proposta da un dipendente dell'Amministrazione, abbia violato le norme sul riparto di giurisdizione la Corte d'Appello che ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'Ago" e tanto ritenendo applicabile il regime di cui alla L. n. 241 del 1990 (art. 25). Osservano, preliminarmente queste Sezioni Unite che, ancorché *ratione temporis* - trattandosi di sentenza di appello pubblicata in data 21 settembre 2009 - sia operante la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), il quale ha abrogato l' art. 366 bis c.p.c., trovando tale norma, ai sensi della predetta L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa L. n. 69 del 2009 (**Cass. 24 marzo 2010 n. 7119**), nella specie, si può tener conto dei formulati interrogatori esprimendo gli stessi valida sintesi della argomentazioni poste a base delle censure.

Tanto premesso rilevano queste Sezioni Unite che, nel caso in esame, la controversia, avuto riguardo al *petitum* sostanziale, non attiene tanto al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse, bensì al diritto che un dipendente pubblico - il cui rapporto di lavoro si è contrattualizzato - fa valere nei confronti del proprio datore di lavoro di accedere a documenti riguardanti il proprio rapporto di lavoro e tanto anche in ragione dell'art. 17 (commi 1 e 2) del CCI del CCNL del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 secondo cui: "1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.

2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia". La causa petendi della domanda azionata, pertanto, è direttamente ricollegata al rapporto di lavoro, *ratione temporis* contrattualizzato, ed inerisce, in quanto tale, al diritto soggettivo del dipendente di accedere ai dati relativi al proprio rapporto di lavoro.

La relativa controversia costituisce, quindi, una causa di lavoro in quanto la domanda individuata sulla base del petitum sostanziale in funzione della causa petendi, mira alla tutela di posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro. Non, vi è spazio, quindi, per l'operatività dello speciale regime previsto dall'art. 152, comma 13, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in base al quale la sentenza del Tribunale, che definisce nel merito tale controversia, non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione.

Tanto non perché ratum tempore dicto speciale regime non trovi applicazione atteso che, come già affermato da questa Corte, in caso di denunciata violazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali con ricorso proposto successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come nel caso in esame, ed in relazione a fatti antecedenti a tale data la disciplina sostanziale applicabile ratione temporis è quella di cui alla L. 8 luglio 1996, n. 675, restando, invece, applicabili le regole processuali di cui al citato decreto legislativo (**Cass. 11 luglio 2013 n. 17204**), quanto, piuttosto, perché si tratta di controversia di lavoro strictu sensu.

Analogamente non possono essere applicate le disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto nella presente causa la pretesa del dipendente, avendo un fondamento contrattuale, configura, a differenza del diritto - civico - di accesso di cui alla citata L. n. 241 del

1990, una posizione di vero e proprio diritto soggettivo e come tale tutelabile non esclusivamente davanti al T.A.R. con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa Legge (Cfr. **Cass. S.U. 27 maggio 1994 n. 5216** secondo la quale nell'ipotesi in cui la pretesa all'informazione si radica su di una fonte contrattuale questa ha la consistenza di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario). Conseguentemente, accogliendosi il ricorso principale e rigettando quello incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta l'appellabilità della sentenza di primo grado, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 17 dicembre 2013. Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014